

1500423-32.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... sentido: "EMENTA: DIREITO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA E SEM HABILITAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRÁFICO E PELO CRIME DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A LEGITIMÁ-LA. ABSOLVIÇÃO PELA DESOBEDIÊNCIA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. FUGA QUE NÃO CARACTERIZA DESOBEDIÊNCIA - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500423-32.2020.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500423-32.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2340667/2019 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 8703929 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 5555/19/614 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2340667 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 5555/19/614 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2340667 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 5555/19/614 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2340667 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 5555/19/614 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS GABRIEL LABANCA DE SANTANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos

LUCAS GABRIEL LABANCA DE SANTANA foi denunciado como incurso no artigo 157, "caput", c.c artigo 14, inciso II, e Art 330, todos do Código Penal, além do Artigo 309, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, do Código de trânsito brasileiro, pois no dia 29 de outubro de 2019, por volta de 18h10min, na rua Doutor Luiz Migliano, 100, vila sonia, nesta capital, teria tentado subtrair para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo (apreendida - fls.10/11), em face da vítima Daniela Neves Dualibi, 01 (uma) aliança pertencente à

vítima, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Ainda, estaria sendo denunciado por, no mesmo dia local e horário, dirigir a motocicleta sem habilitação, e desobedecer ordem de funcionário público.

A denúncia foi recebida em fl. 83 e o réu apresentou resposta à acusação (fls. 119).

Na audiência de instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas e o acusado foi revel.

Ao final, realizaram-se os debates.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

A materialidade está comprovada do roubo pelo amplo conjunto probatório, incluindo as provas orais produzidas em juízo.

Se o crime ficou comprovado, a autoria restou duvidosa, impondo a absolvição do réu. Não houve reconhecimento da vítima ou confissão em juízo.

A vítima relatou que estava conduzindo seu veículo no local e horário já mencionados, quando foi surpreendida por um sujeito, que a abordou apontando a réplica de arma para janela, que é blindada e estava fechada, exigindo que a vítima entregasse a aliança; nisso, a vítima acelerou e saiu buzinando, obtendo sucesso na fuga, evitando o assalto. As informações sobre o veículo foram obtidas por uma família próxima do local que presenciou a cena e forneceu as informações da motocicleta usada no delito. O indivíduo estava de capacete, trajando moletom lilás e não se recorda de seu rosto.

Marcelo da Costa Ramalho, policial militar, relatou que receberam através do COPOM informações sobre a ocorrência de diversos roubos Rua Doutor Liz Migliano e que lá, populares informaram que os roubadores estariam a bordo de tres motocicletas, um deles com uma mochila do Uber Eats e outro de moletim, portando uma arma de fogo. Durante o patrulhamento, avistaram dois indivíduos de moto e iniciaram o acompanhamento. Um deles conseguiu fugir. Após a abordagem, localizaram com o réu um simulacro de arma de fogo tendo ele confessado informalmente a tentativa de roubo.

Com relação ao delito previsto no artigo 330 do Código Penal, entendo pela absolvição, uma vez que o dolo do agente não era de desobedecer à ordem policial, mas sim de dar continuidade à fuga, que já havia se iniciado, antes do encontro com a polícia. Nesse sentido: "EMENTA: DIREITO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA E SEM HABILITAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRÁFICO E PELO CRIME DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A LEGITIMÁ-LA. ABSOLVIÇÃO PELA DESOBEDIÊNCIA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. FUGA QUE NÃO CARACTERIZA DESOBEDIÊNCIA - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE, PELA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUNTIVA ENTRE O TRÁFICO DE DROGAS E A DIREÇÃO PERIGOSA E SEM HABILITAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - DOSIMETRIA. PENAS CORRETAMENTE APLICADAS. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. I - O crime de tráfico de drogas é comumente cometido na clandestinidade, devendo-se em tais casos privilegiar os depoimentos dos policiais responsáveis pelas prisões dos agentes em geral, quando verificado que idôneos e ausentes quaisquer indícios de improbidade na atuação funcional. Preso o acusado na posse de grande quantidade de cocaína e crack, seguros e harmônicos os depoimentos dos policiais a apontar a prática de conduta típica prevista no caput do art. 33 da Lei nº 11.343 /2006, a condenação é medida que se impõe, não podendo prevalecer a isolada e desconvincente negativa de autoria do réu. II - Não comete o crime de desobediência o sujeito que, surpreendido na prática do crime de tráfico de drogas e de direção perigosa e sem habilitação de veículo automotor, tenta fugir do local para livrar-se da captura policial, mesmo diante de ordem de parada para averiguação. III - Inexiste, entre as condutas típicas dos crimes de tráfico de drogas e de direção perigosa e sem habilitação de veículo automotor, relação de magis para minus que legitime a absorção ou consunção desse por aquele. IV - Ostentando o acusado, em sua CAC, duas condenações penais transitadas em julgado antes do cometimento dos delitos em exame, é correto considerá-lo reincidente e portador de maus antecedentes" (TJ-MG APR 10687130024833001).

Sem o reconhecimento pela vítima e com vaga memória dos policiais pela dinâmica dos fatos, incluindo o momento da perseguição, ou mesmo sem conseguir dizer se tinha habilitação ou não com certeza, apontando, inclusive, que havia outros indivíduos praticando o roubo naquele semáforo, não há outra saída que não a absolvição.

Ante o exposto, julgo improcedente a acusação e absolvo FELIPE MIGUEL DA SILVA, qualificado nos autos, dos crimes dos art. 157, caput, c.c. art. 14, inc. II, artigo 330 ambos do Código Penal, bem como das demais imputações do artigo 309, do Código de Transito Brasileiro com fulcro no artigo 386, VII do CPP.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA